

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERAZIONI STRAORDINARIE

M&A, conduzione della trattativa, due diligence — acquisizioni, cessioni, conferimenti, fusioni, scissioni

Area 16 – Business

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO108_00	00	03/05/2026	11
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
AD + CFO + RSGI + Studio Legale	AD – Francesco Epifani	Riservato Alta Direzione + advisor esterni	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

1. Scopo e ambito

La presente procedura disciplina le operazioni straordinarie di Toscana Diagnostica S.r.l. nelle fasi di scouting, valutazione preliminare, conduzione della trattativa, due diligence (DD), redazione e negoziazione del contratto, closing e integrazione post-merger. Si applica a tutte le operazioni di natura M&A, sia in qualità di acquirente (lato buy-side) sia di venditore (lato sell-side), sia di parte coinvolta in operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d'azienda o aggregazione societaria.

Sono parte della procedura: la valutazione strategica preliminare (fit con il piano strategico TD-SGI-PLN017), l'analisi finanziaria e di compliance, la conduzione del processo di DD (con utilizzo della checklist allegata TD-SGI-MOD153), la negoziazione contrattuale (Letter of Intent, NDA, SPA), la gestione della governance dell'operazione (Comitato M&A, Steering Committee), la fase di closing e l'integrazione post-acquisizione (PMI — Post-Merger Integration).

2. Riferimenti normativi e linee guida

Riferimento	Pertinenza
Codice Civile artt. 2498-2506-quater	Trasformazioni, fusioni, scissioni
D.Lgs. 24/2023 (Whistleblowing)	Tutela del segnalante in operazioni straordinarie
D.Lgs. 231/2001	Responsabilità amministrativa enti — DD anti-corruzione
Reg. UE 2016/679 (GDPR)	Trasferimento dati personali in M&A
ISO 37001:2016	Anti-bribery — DD su controparti
ISO 31000:2018	Risk Management — analisi rischio operazione
Linee guida AIFI	Best practice italiane M&A e Private Equity
IFRS 3 / OIC 4	Aggregazioni aziendali — trattamento contabile
Linee guida OCSE Transfer Pricing	Valutazioni infragruppo (ove applicabile)
Reg. UE Concentrazioni 139/2004	Notifica antitrust per soglie rilevanti
L. 287/1990 art. 16	Notifica AGCM Italia
DPCM Golden Power	Notifica governativa per asset strategici (sanità inclusa)
TD-SGI-POL001	Politica integrata SGI
TD-SGI-PLN017	Piano Strategico Triennale ESG-Linked
TD-SGI-MAN004	Manuale Anti-Corruzione ISO 37001
TD-SGI-PRO017	Qualifica Fornitori e Terze Parti
TD-SGI-PRO074	Codice Comportamento Finanziario
TD-SGI-MOD153 (allegato)	Checklist Due Diligence Struttura Sanitaria

3. Termini, definizioni e abbreviazioni

Operazione straordinaria: acquisizione, cessione, fusione, scissione, conferimento, joint venture, partnership strategica, aggregazione di rami d'azienda. Si distingue dall'attività ordinaria di TD per impatto sul perimetro societario, sul controllo, sulla strategia, sul perimetro patrimoniale.

M&A (Mergers & Acquisitions): area di operazioni straordinarie che comprende fusioni e acquisizioni; per estensione include anche cessioni, scissioni, conferimenti.

Due Diligence (DD): processo strutturato di indagine e analisi su una controparte target finalizzato a verificarne lo stato di salute legale, finanziaria, fiscale, operativa, strategica e regolatoria. Tipologie: full DD, focused DD, vendor DD, red-flag DD.

Letter of Intent (LoI): lettera di intenti non vincolante che formalizza l'avvio di una trattativa, fissandone i termini economici di massima, l'esclusiva, il calendario, le condizioni sospensive.

NDA (Non-Disclosure Agreement): accordo di riservatezza preliminare allo scambio di informazioni sensibili.

SPA (Sale and Purchase Agreement): contratto di compravendita di partecipazioni o ramo d'azienda. Include clausole di Reps & Warranties, indemnity, earn-out, escrow, condizioni sospensive, MAC clause.

Closing: data di esecuzione dell'operazione, con trasferimento titolo e pagamento prezzo. Distinta da Signing (data della firma del contratto).

PMI (Post-Merger Integration): fase di integrazione operativa, organizzativa, gestionale, sistemica della società acquisita o fusa.

VDR (Virtual Data Room): repository documentale digitale, riservato, audit-tracciabile, dove la parte venditrice mette a disposizione i documenti per la DD del compratore.

Abbreviazioni: AD = Amministratore Delegato; CFO = Chief Financial Officer; RSGI = Responsabile SGI; LoI = Letter of Intent; NDA = Non-Disclosure Agreement; SPA = Sale and Purchase Agreement; MAC = Material Adverse Change; PMI = Post-Merger Integration; VDR = Virtual Data Room; DD = Due Diligence; AGCM = Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; NFP = Net Financial Position.

4. Governance dell'operazione e RACI

Ogni operazione straordinaria di TD è governata da un Comitato M&A dedicato che si insedia all'avvio dello scouting e termina con la chiusura della PMI. Il Comitato è presieduto dall'AD ed è composto da CFO, RSGI, advisor legale, advisor finanziario, advisor fiscale e (per operazioni nel perimetro sanitario) Direttore Sanitario.

Attività	AD	CFO	RSGI / Compliance	Advisor Legale	Advisor M&A	Direttore Sanitario
Scouting e identificazione target	A/R	C	I	I	R	C
Valutazione strategica fit-PLN017	A	C	C	I	C	C
Firma NDA	R	C	C	A	C	I
Letter of	A	R	I	R	R	I

Intent						
Conduzione Due Diligence	A	R	C	C	R	C
Compilazione MOD153 DD checklist	I	R	R	R	C	R
Risk assessment e red-flag analysis	A	R	R	R	C	C
Negoziazione SPA	A	R	I	R	R	I
Notifica antitrust / Golden Power (se applicabile)	A	C	C	R	C	I
Decisione finale di closing	R/A	C	I	C	C	C
Closing operativo	A	R	I	R	C	I
PMI – Integrazione post-merger	A	R	C	I	I	C

Legenda: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

5. Fasi del processo M&A

Fase	Durata tipica	Output principale	Responsabile
1. Scouting strategico	4-12 settimane	Long list / short list target	Advisor M&A + AD
2. Valutazione preliminare	2-4 settimane	Investment memo, fit con PLN017	AD
3. NDA + accesso a teaser/IM	1 settimana	NDA firmato, IM ricevuto	Advisor Legale
4. Letter of Intent (LoI)	2-4 settimane	LoI firmata, esclusiva, range valutativo	AD
5. Apertura Virtual Data Room (VDR)	1-2 settimane	Accesso VDR + index documentale	Venditore + Advisor
6. Due Diligence (DD)	4-8 settimane	Report DD, MOD153 compilato, red-flag list	Comitato M&A
7. Negoziazione SPA	4-10 settimane	SPA bozza condivisa	Advisor Legale + AD
8. Notifica AGCM /	6-12 settimane	Autorizzazione	Advisor Legale

Golden Power (se applicabile)			
9. Signing	Atto unico	Contratto firmato	AD + Notaio
10. Closing	Atto unico	Trasferimento titolo + pagamento prezzo	AD + Notaio + Banca
11. PMI (Post-Merger Integration)	6-24 mesi	Integrazione operativa completata	CFO + Project Manager dedicato

6. Conduzione della Due Diligence

La DD è il processo strutturato di indagine sulla società target. La conduzione è governata dalla checklist allegata TD-SGI-MOD153 - Checklist Due Diligence Struttura Sanitaria, articolata in 7 aree tematiche e con tracking della documentazione ricevuta, della completezza e delle priorità.

6.1 Aree tematiche della DD (MOD153)

Area	Ambito	Documenti chiave indagati
1. Accreditalenti e Autorizzazioni	Regolatorio sanitario	Autorizzazioni esercizio attività sanitaria, accreditamenti SSN/SSR, certificazioni ISO, autorizzazioni provinciali/regionali, abilitazioni ASL
2. Environmental e Real Estate	Immobiliare e ambientale	Visure catastali, conformità urbanistica/edilizia, contratti locazione, due diligence ambientale (rifiuti, amianto, radon), assicurazioni proprietà
3. Financial	Contabile	Bilanci 3 anni, ledger contabili, NFP, EBITDA normalizzato, ageing crediti/debiti, working capital, capex history
4. Fiscale	Tax	Dichiarazioni redditi 5 anni, contenziosi fiscali, transfer pricing, IVA, IMU, addizionali regionali, agevolazioni
5. Legal	Societario e contrattuale	Atto costitutivo, statuto, libri sociali, contratti commerciali, contenziosi attivi/passivi, IP, GDPR compliance
6. Operations	Processi e fornitori	Elenco fornitori, contratti chiave, qualità laboratori, turnover personale, sistemi informativi, business continuity
7. Business	Strategico	Pitch / IM, posizionamento mercato, customer concentration, pipeline contrattuale, KPI commerciali

6.2 Conduzione operativa della DD

L'avvio della DD è condizionato alla firma di NDA da entrambe le parti e all'apertura della VDR. L'advisor M&A coordina i workstream di DD (legale, finanziario, fiscale, operativo, regolatorio) e raccoglie le evidenze nel MOD153, che funge da master tracker.

Per ciascun documento della checklist si traccia: stato di ricezione (Sì/No), data di ricezione, percentuale di completezza, eventuali red flag o richieste di chiarimento al venditore. Tutti i documenti acquisiti restano nella VDR per 12 mesi successivi al closing per finalità di contenzioso o earn-out.

6.3 Tipologie di DD

Tipologia	Quando si applica	Output
Full DD	Operazioni di acquisizione di società o ramo d'azienda di importo > 5 M€	Report integrato 5 workstream + red-flag list + valuation impact
Focused DD	Operazioni di importo 1-5 M€ o partnership con esposizione contenuta	Report focalizzato su 2-3 aree critiche
Red-flag DD	Fase preliminare Lol per identificare deal-breakers	Memo sintetico (10-15 pagine) sui rischi maggiori
Vendor DD	Operazioni di sell-side: TD prepara la propria DD per i potenziali acquirenti	Report di parte indipendente (firmato da advisor terzo)
Compliance DD	Per qualsiasi operazione: anti-corruzione, AML, sanctions list, conflitti interesse	Memo compliance + DD anti-bribery ISO 37001

7. Red flags e deal breakers

Le seguenti circostanze, emerse durante la DD, costituiscono automatici red-flag che richiedono valutazione del Comitato M&A. Almeno un red flag di gravità alta apre la richiesta di rinegoziazione del prezzo, indemnity rinforzata, o riconsiderazione dell'operazione.

Categoria	Red flag	Gravità
Regolatorio	Autorizzazione esercizio attività sanitaria scaduta o non rinnovata	Alta — deal-breaker
Regolatorio	Accreditamento SSN sospeso o in revisione	Alta
Regolatorio	Provvedimenti ASL/MeS pendenti	Alta
Legale	Contenziosi attivi/passivi per importi > 10% del prezzo	Alta
Legale	Indagini penali pendenti su amministratori	Alta — deal-breaker
Legale	Mancata adozione del Modello 231 o sanzioni 231 pregresse	Media

Finanziario	EBITDA non normalizzato per + 30% rispetto al riportato	Alta
Finanziario	NFP > 4x EBITDA con scadenze < 12 mesi	Alta
Finanziario	Concentrazione clienti > 40% sui primi 3	Media
Fiscale	Cartelle esattoriali pendenti > 5% fatturato	Media
Fiscale	Contenzioso TP infragruppo aperto	Media
GDPR	Sanzioni Garante Privacy negli ultimi 3 anni	Media
Operations	Turnover personale > 25% annuo	Media
Operations	Sistemi LIS/LIMS obsoleti o senza supporto vendor	Media
Real Estate	Conformità edilizia non sanata	Alta
Real Estate	Amianto / contaminazioni ambientali	Alta
Strategico	Cambi normativi imminenti che impattano modello business	Media

8. Valutazione e pricing

La valutazione di TD si avvale di metodi multipli. La proposta finale di prezzo è validata dal Comitato M&A e formalmente approvata dall'AD prima della firma SPA.

Metodo	Quando applicare	Output tipico
DCF (Discounted Cash Flow)	Operazioni > 3 M€ con piano industriale a 5 anni	Range valutativo + sensitivity WACC/g-rate
Multipli di mercato (EV/EBITDA)	Operazioni di laboratori diagnostici	Range 7-12x EBITDA secondo dimensione e geografia
Multipli di transazione	Riferimento a deal comparabili settore	Range basato su transazioni Synlab, Lifebrain, CDI, Cerba
NAV (Net Asset Value)	Asset deal con focus immobiliare	Patrimonio netto contabile + plus/minusvalenze
LBO (Leveraged Buy-Out)	Sponsor finanziario coinvolto	IRR target 20-25% su 5 anni

Aggiustamenti tipici al prezzo: (a) NFP (debito netto) reale al closing — adjustment positivo o negativo rispetto al prezzo enterprise; (b) working capital normalizzato — variazione vs target; (c) cash-out per indemnity / R&W insurance — premio assicurativo deal protection; (d) earn-out — quota di prezzo subordinata al raggiungimento di obiettivi post-closing (EBITDA, fatturato, milestone clinici).

9. Negoziazione del contratto (SPA)

La SPA disciplina il trasferimento di partecipazioni o asset. La negoziazione delle clausole è condotta dall'advisor legale sotto la supervisione dell'AD, con escalation al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di governance.

Clausola	Funzione	Raccomandazioni TD
Reps & Warranties (R&W)	Dichiarazioni e garanzie del venditore	Coverage 100% prezzo per fundamental warranties; 30-50% per business warranties
Indemnity	Risarcimento per breach di R&W	Cap totale 30-100% del prezzo; cap specifico per tax/regulatory/environmental
De minimis e basket	Soglia minima per attivare indemnity	De minimis 0.05-0.1% prezzo; basket 0.5-1% prezzo
Earn-out	Quota prezzo condizionata a obiettivi post-closing	Massimo 25-30% del prezzo, periodo 12-36 mesi, KPI ben definiti e auditabili
Escrow	Fondi accantonati a garanzia	5-15% del prezzo per 12-24 mesi (regolatorio) o 24-36 mesi (fiscale)
MAC clause	Material Adverse Change tra signing e closing	Trigger: variazione EBITDA > 20%, perdita clienti > 25%, eventi normativi rilevanti
Condizioni sospensive	Eventi tra signing e closing	Antitrust, Golden Power, change of control bancario, consensi clienti chiave
Non-compete / Non-solicitation	Patto di non concorrenza venditore	Tipico 2-3 anni post-closing, geografia coerente con perimetro
Governance e key people	Permanenza key people post-closing	Lock-up management 2-5 anni, equity-based incentives
R&W insurance	Polizza copertura indemnity	Valutare per deal > 5 M€, premio 1-2% del cap

10. Closing e adempimenti

Il closing è il momento del trasferimento giuridico dell'operazione. Si esegue alla presenza del Notaio per gli atti societari, con verifica delle condizioni sospensive e del pagamento del prezzo. Tipici adempimenti del closing day:

Adempimento	Responsabile	Tempistica
Verifica avveramento condizioni sospensive	Advisor Legale + CFO	Mattina del closing
Calcolo prezzo finale (NFP + working capital adjustment)	AD	1-3 giorni prima del closing
Bonifico prezzo via banca	AD + Banca	Closing day

Atto notarile di trasferimento	AD + Notaio + Venditore	Closing day
Variazioni libri sociali	Notaio	Closing day
Comunicazioni pubbliche (se previsto)	Comunicazione + AD	Closing day o D+1
Notifica banche / clienti / fornitori chiave	AD + COO	D+1 a D+7
Avvio piano PMI	COO	D+1

11. Integrazione Post-Merger (PMI)

La fase PMI dura tipicamente 6-24 mesi e si articola in workstream paralleli. Il successo della PMI è KPI-tracciato dal Comitato M&A su base trimestrale fino al raggiungimento del run-rate sinergie atteso.

Workstream PMI	Owner	Output 100 giorni	Output 12 mesi
Integrazione finanziaria	AD	Consolidamento bilanci, sistema unificato	Reporting full integrato, sinergie costo identificate
Integrazione organizzativa	P&C + AD	Mappa ruoli unificata, change management	Organigramma definitivo, retention key people
Integrazione SGI / qualità	RSGI	Allineamento documentale (REG006 esteso)	Certificazioni unificate, audit interno integrato
Integrazione IT/LIS	CIO	Roadmap migrazione + provvisorio dual-system	LIS/ERP integrato
Integrazione clienti / commerciale	COO + Commercial	Comunicazione clienti, retention plan	Cross-selling avviato
Integrazione regolatoria	Compliance	Mappa autorizzazioni unificate	Vulture autorizzazioni complete
Integrazione culturale	P&C + AD	Survey clima, town hall	Cultural fit > 70% engagement score
Realizzazione sinergie	AD + PMO	Tracking 30% sinergie attese	70-100% sinergie attese realizzate

12. Compliance e gestione rischi specifici

Le operazioni straordinarie attivano diversi processi di compliance del SGI di TD:

- ISO 37001 — DD anti-corruzione su controparti, intermediari, advisor (vedi MAN004 e PRO017);
- D.Lgs. 231/2001 — verifica adozione Modello 231 controparte, eventuale estensione del Modello TD post-acquisizione;
- GDPR — DPIA dedicata per il trasferimento di dati personali tra dataset, valutazione del rischio per i pazienti del target;

- d) ISO 27001 — security assessment del LIS/sistemi informativi target, gap analysis controlli A.5-A.18;
- e) ISO 14001 — audit ambientale del target (rifiuti sanitari, autorizzazioni AUA);
- f) ISO 45001 — DVR target, infortunistica pregressa, sorveglianza sanitaria (vedi REG020);
- g) Whistleblowing — riformulazione canali post-merger entro 90 giorni, comunicazione ai dipendenti del target;
- h) Antitrust — verifica preliminare soglie nazionali (50 M€ fatturato totale + 5 M€ acquisita) e UE; notifica obbligatoria entro tempi specifici.

13. KPI di processo

KPI	Target
% target valutati che superano la valutazione preliminare	< 30%
% deal in DD che giungono a signing	> 60%
Tempo medio Lol → closing	< 6 mesi
% red flag di gravità alta non rilevati in DD ed emersi post-closing	< 5%
Deviation prezzo finale vs prezzo Lol	< 10%
% earn-out raggiunti vs target	> 70%
NPS personale acquisito a 12 mesi PMI	> 40
Sinergie realizzate vs sinergie attese a 12 mesi	> 70%
% sanzioni AGCM/Golden Power post-deal	0%

14. Documenti correlati e allegati

Codice	Documento
TD-SGI-MOD153 (allegato)	Checklist Due Diligence Struttura Sanitaria — 7 aree tematiche
TD-SGI-POL001	Politica integrata SGI
TD-SGI-PLN017	Piano Strategico Triennale ESG-Linked
TD-SGI-MAN004	Manuale Anti-Corruzione ISO 37001
TD-SGI-PRO017	Qualifica fornitori e terze parti
TD-SGI-PRO074	Codice Comportamento Finanziario
TD-SGI-PRO005	Gestione omaggi, sponsorizzazioni, ospitalità
TD-SGI-MOD001 / MOD002	Due diligence amministratori / dipendenti collaboratori
TD-SGI-REG017 (Modello 231)	Riferimento per estensione perimetro 231 post-

acquisizione

TD-SGI-PLN013 / PLN014

BCP / DRP — applicabilità a target acquisito

15. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	03/05/2026	Prima emissione della Procedura Operazioni Straordinarie M&A. Allegato MOD153 - Checklist Due Diligence Struttura Sanitaria (7 aree, 165+ voci documentali).	AD + CFO + RSGI	AD - Francesco Epifani